

GOBIERNO DE PUERTO RICO

20^{ma.} Asamblea
Legislativa

3^{ra.} Sesión
Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO

P. del S. 971

20 de enero de 2026

Presentado por el señor *Morales Rodríguez*

Coautores los señores Reyes Berríos y Rosa Ramos

Referido a la Comisión de Salud

LEY

Para crear la “Ley para la Regulación Integral de los Servicios Estéticos en Puerto Rico” a los fines de establecer política pública; regular los procedimientos estéticos; requerir licencias; crear la “Junta Examinadora de Servicios Estéticos de Puerto Rico”, determinar su composición, delimitar sus deberes, facultades y operación; regular la educación y competencias requeridos; establecer los límites y prohibiciones de la práctica; imponer la obligación de consentimiento informado; establecer controles de publicidad y mercadeo; establecer disposiciones sanitarias y transitorias; regular el reporte de complicaciones adversas; disponer facultad de realizar inspecciones; establecer penalidades y reglamentación; con el propósito de garantizar que los servicios estéticos se realicen en un ambiente seguro, regulado y transparente, alineado con los estándares internacionales más exigentes en materia de salud pública y protección del paciente y para otros fines relacionados.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Durante los últimos años, Puerto Rico ha experimentado un crecimiento sostenido en la prestación de servicios dirigidos al cuidado y embellecimiento de la piel. La expansión de centros de estética, el desarrollo de nuevas tecnologías y el aumento en la demanda de procedimientos cosméticos, han diversificado los servicios disponibles al consumidor. No obstante, este desarrollo también ha revelado la necesidad de contar con un marco jurídico uniforme que establezca claramente quiénes pueden ejercer la

estética, cuáles son las competencias requeridas, qué procedimientos se encuentran autorizados, y qué controles deben observar los establecimientos dedicados a esta actividad.

La práctica de la estética incide directamente sobre la piel y el bienestar de las personas. Aun cuando determinados procedimientos sean de naturaleza no invasiva, su ejecución sin preparación académica adecuada, capacitación técnica, protocolos de higiene o equipos debidamente mantenidos, puede provocar lesiones, infecciones, reacciones adversas y otras complicaciones. De igual manera, la utilización de productos o tecnologías fuera de su indicación autorizada, así como la realización de actos reservados a profesionales de la salud, representa un riesgo que el Estado tiene el deber de prevenir.

La ausencia de criterios uniformes también genera incertidumbre para los propios profesionales de la estética, las instituciones educativas, los centros de servicios y los consumidores. Resulta necesario, por tanto, delimitar el alcance de la práctica estética y distinguirlo de los procedimientos invasivos y de aquellos actos que, por disposición de ley, corresponden exclusivamente a médicos, dentistas, enfermeros u otros profesionales de la salud debidamente autorizados. Esta delimitación protege al público, fortalece el ejercicio legítimo de la profesión y evita que la reglamentación pueda interpretarse como una autorización para practicar la medicina sin licencia.

Con ese propósito, esta Ley crea la Junta Examinadora de Servicios Estéticos de Puerto Rico, adscrita a la División de Licenciamiento de Médicos y Profesionales de la Salud del Departamento de Salud. Su composición integra al Secretario de Salud, tres representantes del sector de servicios estéticos, un médico y dos representantes del ámbito educativo; uno de instituciones de educación superior y otro de institutos técnicos o vocacionales postsecundarios. Esta participación plural permitirá atender la regulación desde las perspectivas de salud pública, práctica profesional y formación académica.

La Junta tendrá a su cargo la evaluación y expedición de licencias profesionales, la administración de exámenes de reválida, la adopción de normas éticas, la atención de querellas y la imposición de medidas disciplinarias, con las garantías del Debido Proceso de Ley. Asimismo, colaborará con el Departamento de Salud en la implementación de la política pública y ejercerá las facultades de reglamentación, fiscalización y asesoramiento que esta Ley le confiere.

La medida establece un sistema progresivo de formación y licenciamiento compuesto por tres niveles: Estética Facial, Estética Integral y Estética Avanzada. Cada nivel contará con horas mínimas de preparación, competencias curriculares y un alcance profesional definido. La Junta de Instituciones Postsecundarias conservará su autoridad sobre el licenciamiento y la evaluación de los programas académicos, conforme a la Ley 212-2018, según enmendada, mientras la Junta Examinadora podrá recomendar las competencias clínicas y los estándares profesionales necesarios para una práctica segura.

De igual forma, se dispone que el personal docente cuente con competencias y credenciales correspondientes a un nivel superior al que imparte. Para mantener actualizados los conocimientos y destrezas profesionales, toda persona que practique la estética deberá completar no menos de veinticuatro (24) horas de educación continua cada tres (3) años, en materias relacionadas con el control de infecciones, bioseguridad, asepsia, aparatología, nuevas tecnologías, y otros asuntos pertinentes a la seguridad del consumidor.

La implantación del nuevo régimen regulatorio se realizará de manera ordenada y respetuosa de las licencias, certificaciones, autorizaciones y derechos previamente adquiridos. A esos fines, la Junta establecerá un procedimiento uniforme para reconocer y convalidar la experiencia profesional, la preparación académica, las certificaciones, los adiestramientos especializados y la educación continua obtenidos en instituciones debidamente autorizadas. Esta transición no ampliará el alcance profesional

previamente reconocido ni permitirá la realización de procedimientos invasivos o de actos reservados por Ley a otras profesiones de la salud.

La Ley también establece requisitos de licenciamiento para los centros de servicios estéticos, pólizas de seguro, condiciones de salubridad e infraestructura, inspecciones y registros públicos. Además, exige capacitación para el uso seguro de los equipos, mantenimiento preventivo y correctivo, calibración periódica y bitácoras disponibles para fiscalización. Tales controles procuran que la tecnología utilizada se mantenga dentro de los parámetros del manufacturero, de la reglamentación aplicable y del nivel de competencia del profesional autorizado.

Como garantías adicionales, se requiere el consentimiento informado del cliente, se regula la publicidad y el mercadeo, se ordena el reporte de complicaciones adversas y se establecen sanciones administrativas proporcionales a la gravedad de cada infracción. El Departamento de Salud tendrá facultad para inspeccionar y asegurar el cumplimiento sanitario, mientras el Departamento de Asuntos del Consumidor podrá fiscalizar las prácticas comerciales, la publicidad y las representaciones dirigidas al público dentro del ámbito de su jurisdicción.

La Constitución de Puerto Rico y la Ley Orgánica del Departamento de Salud encomiendan al Estado la protección de la salud pública. En cumplimiento de esa responsabilidad, corresponde establecer controles razonables que armonicen el libre ejercicio de la profesión y la actividad empresarial con la seguridad, la información y el bienestar de los consumidores. La regulación aquí dispuesta no persigue obstaculizar la práctica legítima de la estética, sino dotarla de estándares uniformes, mecanismos de rendición de cuentas y reconocimiento profesional.

Por todo lo anterior, la Asamblea Legislativa estima necesario adoptar una política pública integral para regular los servicios estéticos en Puerto Rico, fortalecer la preparación y fiscalización de sus profesionales, delimitar los procedimientos autorizados, preservar la continuidad ordenada del ejercicio profesional y garantizar

que los servicios se ofrezcan en condiciones seguras, transparentes y compatibles con la protección de la salud pública.

DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

1 Artículo 1.- Título de la Ley.

2 Esta Ley se conocerá como la “Ley para la Regulación Integral de los Servicios
3 Estéticos en Puerto Rico”.

4 Artículo 2.- Declaración de Política Pública.

5 Es la política pública del Estado velar por la salud pública de sus ciudadanos. De
6 igual modo, esta Ley tiene el propósito de salvaguardar y proteger la vida, la salud y el
7 bienestar de las personas que utilizan los servicios de esteticismo, por medio de
8 disposiciones adecuadas para la obtención de licencias y la promulgación de regulación
9 para fomentar las prácticas óptimas de dicha disciplina. El Gobierno de Puerto Rico
10 reconoce la necesidad urgente de establecer un marco regulatorio uniforme y robusto
11 para todas las intervenciones estéticas no quirúrgicas, inyectables cosméticos y demás
12 procedimientos afines. Será prioridad salvaguardar la salud, seguridad y bienestar de
13 los pacientes mediante estándares claros de operación, capacitación, trazabilidad de
14 productos y condiciones mínimas de infraestructura y salubridad.

15 Artículo 3.— Definiciones.

16 Para efectos de esta Ley, los siguientes términos tendrán el significado que a
17 continuación se expresa:

18 (a) Centro de servicios estéticos — Todo establecimiento comercial, clínica, “med
19 spa” o negocio que ofrezca procedimientos estéticos, inyectables o tratamientos

1 cosméticos regulados por esta Ley, excepto las oficinas o consultorios dedicados a
2 la práctica de la medicina en los cuales presten servicio, uno o varios médicos o
3 profesionales que hayan obtenido una licencia de parte de la “Junta de
4 Licenciamiento y Disciplina Médica”, de acuerdo con las disposiciones de la Ley
5 139-2008, según enmendada, conocida como la “Ley de la Junta de Licenciamiento
6 y Disciplina Médica” o las oficinas dentales conforme la Ley Núm. 75 de 8 de
7 agosto de 1925, según enmendada, conocida como la “Ley de la Junta Dental
8 Examinadora”. De igual forma, se excluye de esta definición las clínicas o áreas de
9 práctica supervisada de las instituciones postsecundarias con licencia de
10 autorización de la Junta de Instituciones Postsecundarias (JIP), en las cuales los
11 estudiantes realicen prácticas como parte de su programa de estudios bajo la
12 supervisión directa de instructores debidamente cualificados; disponiéndose que,
13 dichas áreas cumplirán con los protocolos sanitarios y de control de infecciones
14 que establezca el reglamento adoptado al amparo de esta Ley.

15 (b) Complicación adversa — Cualquier reacción, evento clínico, infección, lesión,
16 complicación o deterioro en el estado de salud del cliente, asociado directa o
17 indirectamente a un procedimiento estético realizado en un centro de servicios
18 estéticos regulado, ya sea inmediata o tardía.

19 (c) Consentimiento informado — Proceso mediante el cual el cliente, recibe, del
20 profesional autorizado, información clara, comprensible y completa, relacionada a
21 la naturaleza del procedimiento al cual se somete, sus beneficios razonablemente
22 esperados, riesgos previsibles, alternativas disponibles, tiempo de recuperación,

posibles complicaciones, posibilidad de requerir tratamiento adicional, información del producto utilizado, entre otros; de forma tal que pueda tomar una decisión inteligente e informada, y que culmina con el consentimiento por escrito de la realización de un procedimiento estético conforme a las disposiciones de esta Ley, incluyendo riesgos, alternativas y posibles complicaciones.

(d) Departamento de Salud – Agencia gubernamental creada bajo la Ley Núm. 81 de 14 de marzo de 1912, según enmendada, conocida como la “Ley Orgánica del Departamento de Salud”.

(e) Departamento de Asuntos del Consumidor – Agencia gubernamental creada bajo la Ley Núm. 5 de 23 de abril de 1973, según enmendada, conocida como “Ley Orgánica del Departamento de Asuntos del Consumidor”.

(f) Esteticista – Se refiere a la persona que se dedica a realizar procedimientos estéticos para embellecer la piel del rostro y del cuerpo con la ayuda de sus manos o el uso de aparatos o aplicaciones mecánicas, eléctricas o de cualquier otra naturaleza. Entre los procedimientos que realiza comprenden los faciales, micropunción, depilación u otros procedimientos superficiales o técnicas que actúen a nivel epidérmico o dérmico superficial sin interrupción estructural.

(g) Evento adverso- significa cualquier acontecimiento, suceso médico desfavorable, lesión, síntoma clínico negativo o resultado perjudicial asociado con el uso de un producto o proceso estético, independientemente de que se considere o no relacionado causalmente con el proceso o producto.

(h) Junta de Licenciamiento y Disciplina Médica – Entidad creada bajo la Ley 139-2008, según enmendada, conocida como la “Ley de la Junta de Licenciamiento y Disciplina Médica”, adscrita al Departamento de Salud.

(i) Junta de Instituciones Postsecundarias o “JIP”- organismo adscrito al Departamento de Estado que otorga licencias a las escuelas técnicas, vocacionales y universidades, creado en virtud de la Ley 212-2018, según enmendada.

(j) Junta Examinadora de Servicios Estéticos de Puerto Rico o Junta- entidad adscrita a la División de Licenciamiento de Médicos y Profesionales de la Salud del Departamento de Salud creada para ejecutar y viabilizar la política pública relacionada a los servicios estéticos establecida mediante esta Ley.

(k) Médico – Significa una persona autorizada para ejercer la medicina y cirugía en Puerto Rico previa la obtención de una licencia por la “Junta de Licenciamiento y Disciplina Médica” de acuerdo con las disposiciones de la Ley 139-2008, según enmendada, conocida como “Ley de la Junta de Licenciamiento y Disciplina Médica”.

(l) Licencia – Documento expedido a todo centro de servicios estéticos y/o profesional de la estética autorizado que cumpla con los requisitos establecidos por esta Ley y su reglamentación, mediante el cual se le autoriza a ofrecer y proveer procedimientos estéticos.

(m) Persona – Significa cualquier persona natural o jurídica.

(n) Procedimiento estético – Toda intervención no quirúrgica dirigida a modificar, mejorar o alterar la apariencia física mediante técnicas invasivas o no

1 invasivas, tales como inyectables, rellenos dérmicos, toxina botulínica,
2 tratamientos láser, radiofrecuencia, micropunción, “peelings” químicos y otros
3 semejantes.

4 (o) Procedimiento estético invasivo – Se entenderá por tales aquellos
5 procedimientos o tratamientos médicos, destinados a modificar o remodelar
6 estructuras corporales normales, ablacionar/vaporizar, o remover tejido vivo, así
7 como la utilización de la tecnología láser de grado médico y ablativos. Estos
8 también incluyen “peeling” químico de profundidad media o profunda:
9 exfoliación química cuyo protocolo esté destinado o sea razonablemente previsible
10 que produzca una lesión controlada que alcance la dermis papilar o niveles más
11 profundos. Su clasificación se determinará considerando, según aplique, el agente
12 o combinación de agentes, concentración, pH, relación pH/pKa, ácido libre
13 disponible, formulación o vehículo, número de capas, tiempo de contacto,
14 neutralización, técnica, protocolo del fabricante, profundidad tisular prevista y
15 perfil de riesgo. La remoción de tatuajes y manchas/pigmento en la piel con
16 tecnología láser es considerada bajo esta definición. Todo tratamiento que requiera
17 penetración con una aguja se considera un procedimiento invasivo, incluyendo
18 esos que se utilizan para inyectar medicamentos y los dispositivos médicos
19 inyectables (como, por ejemplo, rellenos dermales, bioestimuladores,
20 potenciadores de la piel, y grasa autóloga). Bajo esta definición, también se
21 incluyen los tratamientos de microagujas/micropunción que penetren a una
22 profundidad igual o mayor a medio (.5) milímetro.

(p) Procedimiento estético no invasivo – Se entenderá como procedimiento estético orientado a mejorar la apariencia física que no requiera penetración quirúrgica, no implique ablación o destrucción de tejido vivo, ni produzca modificación estructural permanente de las estructuras corporales. Esto incluye tratamientos tópicos y exfoliaciones químicas muy superficiales y superficiales cuyo protocolo permanezca dentro de la profundidad y perfil de riesgo autorizados para la práctica estética. La clasificación de una exfoliación química no se determinará exclusivamente por su porcentaje de concentración. Los tratamientos de microagujas/micropunción que se consideran no invasivos serán aquellos que penetren una profundidad menor a medio (.5) milímetros.

(q) Producto regulado – Todo inyectable, cosmético, medicamento, dispositivo médico, material o producto utilizado en un procedimiento sujeto a esta Ley que se encuentre legalmente comercializado y cumpla con los requisitos federales y estatales aplicables a su categoría, indicación, etiquetado y uso.

(r) Profesional de un centro de servicios estéticos – Toda persona natural que ostente una licencia o autorización profesional vigente por la Junta Examinadora de Servicios Estéticos de Puerto Rico que le habilite legalmente a practicar procedimientos estéticos, conforme al alcance y limitaciones establecidas en la Ley o reglamentación aplicable.

(s) Profesional autorizado – enfermero graduado, enfermero practicante, asistente médico, dentista u otro profesional de la salud debidamente licenciado

1 por las juntas examinadoras correspondientes y facultado por Ley para realizar
2 procedimientos específicamente autorizados.

3 (t) Salud – Estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la
4 ausencia de afecciones o enfermedades.

5 (u) Tecnología láser ablativa (estrictamente para uso médico) - significa aquella
6 aparatología que vaporiza, parcial o totalmente la epidermis y tiene la capacidad
7 de penetrar parcialmente la dermis, produciendo una lesión controlada del tejido
8 cutáneo. La tecnología ablativa interrumpe la barrera de la piel y la emisión de
9 productos biológicos (sangre) es algo sumamente común y hasta cierto punto un
10 efecto esperado/deseado de estos procedimientos, dependiendo del largo de onda
11 del dispositivo de láser ablativo a utilizarse.

12 (v) Tecnología láser no ablativa permitida (para uso por esteticistas y médicos por
13 igual) – significa aquella aparatología de láser que a su capacidad máxima no sea
14 capaz de emitir pulsos de duración inferior a un microsegundo y no sea capaz de
15 producir emisión coherente monocromática (láser) que cause lesión térmica o foto
16 acústica al tejido por debajo de la dermis papilar, exceptuando tratamientos de
17 reducción permanente del vello. El uso de tecnología láser no ablativa para
18 reducción permanente del vello será limitado a los parámetros explícitamente
19 indicados por el fabricante para esta indicación. Esto también incluye la
20 aparatología de luz pulsada intensa en parámetros cosméticos y aparatología de
21 amplio espectro dentro de los parámetros seguros, establecidos por la Food and

1 Drug Administration (FDA, por sus siglas en inglés), las recomendaciones del
2 manufacturero y la reglamentación del Departamento de Salud.

3 (w) Tecnología láser no ablativa prohibida para uso por esteticistas (estrictamente
4 para uso médico): significa aquella aparatología de láser que sea capaz de emitir
5 pulsos de duración inferior a un microsegundo y sea capaz de producir emisión
6 coherente monocromática (láser) que cause lesión térmica o foto acústica al tejido
7 por debajo de la dermis papilar. En referencia a la aparatología no ablativa láser
8 para la reducción permanente del vello, se prohíbe el uso del mismo utilizando
9 parámetros fuera de los explícitamente indicados por el manufacturero para dicha
10 indicación de reducción permanente del vello. La remoción de tatuajes y
11 manchas/pigmento en la piel con tecnología láser es considerada bajo esta
12 definición.

13 Artículo 4.- Licencia Obligatoria para centros de servicios estéticos.

14 Todo centro de servicios estéticos deberá obtener una Licencia de Operación
15 emitida por el Departamento de Salud. Dicha licencia será renovada cada tres (3) años y
16 estará sujeta a inspecciones, requisitos de infraestructura y cumplimiento sanitario
17 conforme a las disposiciones y reglamentos sanitarios del Departamento de Salud de
18 Puerto Rico. A partir de la vigencia de la presente Ley, ninguna persona podrá
19 dedicarse en Puerto Rico al ejercicio del esteticismo, ni alegar capacidad para ello, sin
20 antes haber obtenido una licencia al efecto, con arreglo a las disposiciones aquí
21 establecidas.

1 Ninguna persona podrá realizar procedimientos estéticos a menos que sea un
2 profesional de centros de servicios estéticos con licencia vigente expedida por la Junta
3 Examinadora de Servicios Estéticos. El profesional deberá actuar y ofrecer servicios
4 únicamente dentro del alcance de su categoría profesional, conforme a esta Ley y a los
5 términos y limitaciones de la licencia que le haya sido otorgada. Cualquier persona que
6 realice tales procedimientos sin la licencia requerida incurrirá en violación de esta Ley y
7 de las leyes de la Juntas Examinadoras correspondientes a cada licencia.

8 No será de aplicación este requisito a las clínicas o áreas de práctica supervisada
9 de las instituciones postsecundarias con licencia de autorización de la Junta de
10 Instituciones Postsecundarias (JIP), en las cuales los estudiantes realicen prácticas como
11 parte de su programa de estudios bajo la supervisión directa de instructores
12 debidamente cualificados.

13 Será requisito inherente para que un centro de servicios estéticos obtenga una
14 licencia de operación que cuente con una póliza de seguro.

15 El Departamento de Salud mantendrá una base de datos pública en su página
16 electrónica oficial con cada centro de servicios estéticos licenciado, la cual incluirá:

17 (a) el nombre legal del centro de servicios estéticos, si aplica, y el nombre
18 comercial bajo el cual opera.

19 (b) La dirección comercial del centro de servicios estéticos y cada dirección
20 donde pretende operar.

21 (c) El número de licencia emitido por el Departamento de Salud y el nombre
22 del individuo designado como persona responsable del mismo.

(d) Status de la licencia del centro de servicios estéticos (si se encuentra al día, suspendida o cancelada).

Artículo 5.- Renovación de Licencia de centros de servicios estéticos.

El Departamento de Salud establecerá los mecanismos necesarios para la recertificación cada tres (3) años de los centros de servicios estéticos, disponiéndose que los requisitos se establecerán siguiendo un criterio uniforme.

Los procedimientos para la renovación de la licencia serán determinados por reglamento creado al amparo y conforme a las disposiciones de la presente Ley. Se dispone que será un requisito esencial, presentar evidencia de haber obtenido una póliza de seguro por impericia profesional.

Artículo 6.- Cancelación o suspensión de licencia a centros de servicios estéticos-
Motivos.

Una licencia para un centro de servicios estéticos podrá ser cancelada o suspendida por el Departamento de Salud por una o varias de las razones siguientes:

(a) Por fraude o soborno en la obtención de una licencia o del permiso para pasar por un examen al efecto.

(b) Por una declaración falsa sobre un aspecto material de una solicitud o declaración o certificación requeridas con arreglo a esta Ley.

(c) Por incompetencia. Para efectos de este Artículo, constituirá incompetencia la falta de capacidad, conocimientos, preparación, destrezas, recursos o condiciones necesarias para que el centro de servicios estéticos preste, administre o permita la

1 prestación de los servicios autorizados de manera segura, responsable y
2 conforme a esta Ley y su reglamentación.

3 La determinación de incompetencia podrá fundamentarse, entre otras
4 circunstancias, en una o más de las siguientes:

- 5 1. Permitir que se realicen procedimientos estéticos por personas que
6 carezcan de la licencia, autorización, preparación académica, certificación,
7 capacitación o competencia requerida para el procedimiento
8 correspondiente.
- 9 2. Permitir que un profesional realice procedimientos fuera del alcance de la
10 práctica autorizado por su licencia, categoría profesional o nivel de
11 licenciamiento.
- 12 3. Incumplir con los requisitos mínimos de infraestructura, salubridad,
13 higiene, asepsia, esterilización, bioseguridad o control de infecciones
14 necesarios para la prestación segura de los servicios.
- 15 4. Utilizar, permitir la utilización o mantener en servicio equipos,
16 dispositivos o aparatología estética sin el mantenimiento preventivo,
17 correctivo, inspección o calibración requerida, o cuando estos presenten
18 condiciones que razonablemente puedan comprometer la salud o
19 seguridad del cliente.
- 20 5. Carecer del personal debidamente cualificado, de los protocolos de
21 seguridad, de los mecanismos para atender emergencias o de aquellos

recursos que sean requeridos por esta Ley o su reglamentación para los servicios que el centro esté autorizado a ofrecer.

6. Incumplir de manera reiterada con los protocolos, estándares de seguridad, procedimientos operacionales o medidas correctivas requeridas por el Departamento de Salud o la Junta Examinadora de Servicios Estéticos de Puerto Rico.

7. Mantener prácticas, condiciones operacionales o deficiencias que demuestren una incapacidad sustancial para prestar los servicios autorizados conforme a los estándares mínimos de competencia, seguridad y protección de la salud establecidos en esta Ley.

8. Incurrir en cualquier otra conducta u omisión que, luego de la correspondiente investigación y conforme a criterios objetivos establecidos mediante reglamento, demuestre que el centro carece de la capacidad necesaria para ofrecer los servicios para los cuales fue licenciado sin representar un riesgo indebido para la salud, seguridad o bienestar de los clientes.

La determinación de incompetencia deberá estar sustentada en evidencia obtenida mediante inspección, investigación, expediente administrativo u otros mecanismos autorizados por esta Ley. Salvo aquellas circunstancias que justifiquen una acción sumaria para proteger de manera inmediata la salud o seguridad pública, toda suspensión o cancelación de licencia por este

1 fundamento estará sujeta a notificación y a la celebración del procedimiento
2 administrativo correspondiente, conforme a las garantías del Debido Proceso de
3 Ley.

4 (d) Por violación de cualquiera de las disposiciones de esta Ley o de las normas o
5 reglamentos promulgados a tenor del mismo o de las leyes y reglamentos
6 aplicables.

7 Cuando se cancele una licencia, la misma no recobrará su antigua fuerza y vigor ni
8 será de nuevo extendida hasta que transcurra tres (3) meses de la fecha de la
9 suspensión. Este término podrá extenderse a seis (6) meses de incurrirse en una
10 segunda violación que amerite suspensión de la licencia nuevamente.

11 Artículo 7. - Creación de la Junta Examinadora de Servicios Estéticos de Puerto
12 Rico.

13 Para ejecutar y viabilizar la política pública establecida en esta Ley, se crea la
14 “Junta Examinadora de Servicios Estéticos de Puerto Rico”, en adelante denominada
15 como la “Junta”, adscrita a la División de Licenciamiento de Médicos y Profesionales de
16 la Salud del Departamento de Salud de Puerto Rico.

17 La Junta tendrá la responsabilidad de colaborar en la implementación de la política
18 pública establecida mediante esta Ley, así como ejercer aquellas facultades de
19 reglamentación, evaluación, fiscalización y asesoramiento que expresamente se le
20 confieran.

21 Artículo 8. - Composición de la Junta.

22 La Junta estará compuesta por los siguientes siete (7) miembros:

1 (a) El Secretario del Departamento de Salud de Puerto Rico, o su representante
2 autorizado, quien será el Presidente de la Junta.

3 (b) Tres (3) representantes del sector de servicios estéticos, quienes deberán ser
4 profesionales debidamente autorizados para ejercer su profesión u oficio en
5 Puerto Rico, según corresponda, y contar con no menos de siete (7) años de
6 experiencia acreditada en el campo de la estética.

7 (c) Un (1) médico debidamente licenciado y autorizado para ejercer la medicina en
8 Puerto Rico, quien deberá contar con no menos de siete (7) años de experiencia
9 profesional y poseer conocimientos o experiencia relacionados con los
10 procedimientos, tratamientos o servicios regulados por esta Ley.

11 (d) Un (1) representante de Instituciones de Educación Superior (universidades o
12 colegios universitarios) que ofrezcan grados en las materias reguladas por esta
13 Ley, quien deberá contar con no menos de siete (7) años de experiencia en
14 administración académica o docencia en la disciplina.

15 (e) Un (1) representante de Institutos Técnicos o Vocacionales postsecundarios
16 autorizados que ofrezcan programas en las materias reguladas por esta Ley,
17 quien deberá contar con no menos de siete (7) años de experiencia en
18 administración académica o docencia en la disciplina.

19 Artículo 9. - Nombramiento y requisitos de los miembros de la Junta.

20 Con excepción del Secretario de Salud, los miembros de la Junta serán nombrados
21 por el Gobernador de Puerto Rico y su designación será por el término de cuatro (4)
22 años. No obstante, inicialmente, el médico licenciado y uno (1) de los representantes del

1 sector de servicios estéticos serán nombrados por un término de cinco (5) años, de
2 manera que no todos los nombramientos venzan en la misma fecha.

3 Ningún miembro de la Junta podrá ser nombrado por más de dos (2) términos
4 consecutivos.

5 Toda persona nombrada para integrar la Junta deberá ser de reconocida capacidad
6 profesional, contar con credenciales académicas y profesionales confiables, verificables
7 y vigentes, según corresponda, y gozar de reconocida integridad, probidad,
8 competencia y reputación profesional. Los miembros de la Junta deberán ser personas
9 mayores de edad, ciudadanos de los Estados Unidos de América y residentes
10 permanentes de Puerto Rico.

11 Además, los miembros deberán acreditar un mínimo de siete (7) años de
12 experiencia en el área profesional, académica o técnica correspondiente a la
13 representación para la cual sean nombrados.

14 Ninguna persona podrá ser nombrada o permanecer como miembro de la Junta
15 cuando exista una circunstancia que comprometa, o razonablemente pueda aparentar
16 comprometer, su independencia de criterio, imparcialidad o integridad en el
17 desempeño de sus funciones. Los miembros estarán sujetos a las disposiciones éticas y
18 sobre conflictos de intereses aplicables a los funcionarios públicos del Gobierno de
19 Puerto Rico.

20 Los miembros de la Junta deberán cumplir con los siguientes requerimientos:

21 (a) Antes de asumir las obligaciones del cargo, tendrán que juramentar y jurarán o
22 afirmarán que están cualificados para servir bajo los estatutos aplicables.

(b) Antes de asumir las obligaciones del cargo será requisito el que firmen una declaración jurada de que no entrarán en conflicto de intereses como parte de sus acciones dentro de la Junta. Ningún miembro de la Junta, actuando en esa capacidad, participará en la toma de decisiones o tomará acción alguna que afecte sus propios intereses ya sean personales, profesionales o pecuniarios, y/o los de algún familiar y/o compañero profesional y/o socio de negocios.

Las vacantes que surjan en la Junta, que no sean por razón de la expiración del término establecido por Ley, serán cubiertas hasta la expiración del nombramiento de las personas sustituidas, según el procedimiento establecido en este Artículo. Los miembros de la Junta ocuparán sus cargos hasta que sus sucesores hayan sido nombrados y tomen posesión del mismo.

La Junta deberá procurar que sus determinaciones respondan primordialmente a la protección de la salud, seguridad y bienestar de los clientes y consumidores, así como al establecimiento de estándares uniformes para la prestación responsable de los servicios regulados por esta Ley.

Artículo 10. – Destitución de Miembro(s) de la Junta.

El Gobernador de Puerto Rico podrá destituir a cualquier miembro de la Junta por negligencia en el desempeño de sus funciones, incluyendo un patrón de ausencias injustificadas a las reuniones de la Junta, por ineficiencia, incompetencia, negligencia crasa en el desempeño de su profesión, por tener conflicto de intereses o violentar las normas éticas de la profesión y/o de la propia Junta, por haber sido convicto de delito

1 grave, o por suspensión, cancelación o revocación de su licencia, o por cualquier otra
2 causa justificada previa notificación.

3 Artículo 11. – Dietas y gastos de viaje.

4 Los miembros de la Junta tendrán derecho al pago de una dieta de cincuenta (50)
5 dólares por día o fracción de día que comparezcan a reuniones de la Junta. Tendrán
6 derecho al pago de gastos de viajes por milla recorrida en que incurran para llevar a
7 cabo su gestión según se dispone en los reglamentos del Departamento de Hacienda de
8 Puerto Rico.

9 El pago por viaje fuera de Puerto Rico se considerará a base de los méritos y
10 necesidades de los mismos y a la disponibilidad de fondos.

11 Artículo 12. – Reuniones y Quórum.

12 La Junta deberá celebrar reuniones no menos de una (1) vez al mes o cuantas veces
13 sea necesario para llevar a cabo sus funciones, previa convocatoria del Presidente. Las
14 mismas deben realizarse dando fiel cumplimiento a esta Ley y a las reglas de
15 procedimiento parlamentario adoptadas por la Junta.

16 El quórum quedará constituido por cuatro (4) de los siete (7) miembros que
17 componen la Junta. Al momento de la votación se constatará el quórum.

18 Artículo 13. – Deberes y facultades de la Junta.

19 La Junta tendrá facultades para:

20 (a) Adoptar un sello oficial el cual será utilizado para la tramitación de las licencias
21 y demás documentos expedidos por la Junta.

1 (b) Elegir, en la primera reunión, un Vicepresidente por el término de dos (2) años,
2 el cual ejercerá las funciones del Presidente cuando este no pueda cumplir con
3 ellas, así como cualesquiera otros oficiales según sea necesario; disponiéndose
4 que no podrán ocupar dichos cargos por más de cuatro (4) años consecutivos.

5 (c) Celebrar sesiones ordinarias para resolver sus asuntos oficiales; disponiéndose
6 que deberá celebrar por lo menos una (1) reunión ordinaria mensualmente y
7 podrá celebrar, además, las reuniones adicionales que fueren necesarias para el
8 mejor desempeño de sus funciones.

9 (d) Celebrar reuniones de emergencia en cualquier momento, citadas por el
10 Presidente o un miembro, ante el requerimiento oficial de dos (2) miembros de la
11 Junta si es requerido para dar cumplimiento a esta Ley.

12 (e) Aprobar el Código de Ética o realizar las enmiendas pertinentes conforme a las
13 mejores prácticas del esteticismo.

14 (f) Establecer mediante reglamento los requisitos de educación continua,
15 seminarios, talleres, adiestramientos, cursos cortos de cuarenta y cinco (45) horas
16 o menos y que no conduzcan a un diploma o certificado postsecundario, que no
17 requieran el licenciamiento de la Junta de Instituciones Postsecundarias, que
18 podrán tomar los profesionales de la estética y aprobar los cursos que se ofrezcan
19 a tales fines.

20 (g) Recibir, evaluar, investigar y adjudicar las querellas, así como establecer los
21 procedimientos para ello.

1 (h) Interponer querellas motu proprio luego de advenir en conocimiento de
2 violaciones a las disposiciones de esta Ley.

3 (i) Emitir citaciones (subpoenas), administrar juramentos, recibir testimonios y
4 conducir vistas.

5 (j) Tomar medidas disciplinarias contra los profesionales que violenten esta Ley, los
6 reglamentos aprobados en virtud de esta o cualquiera de las leyes aplicables.

7 (k) Iniciar acciones de investigación motu proprio e imponer multas por violaciones
8 a esta Ley, los reglamentos aprobados en virtud de esta o cualquiera de las leyes
9 aplicables. Disponiéndose que la Junta no podrá imponer multas sin la previa
10 celebración de una vista.

11 (l) Establecer la reglamentación necesaria para la implantación de esta Ley.

12 (m) Preparar y administrar exámenes de reválida a ser aprobados para el ejercicio de
13 la profesión de esteticista en sus diversas modalidades. La preparación y
14 administración de dicho examen podrá delegarse mediante la contratación de los
15 servicios profesionales a entidades altamente calificadas para ello, sin embargo,
16 las preguntas del examen serán preparadas por la Junta. La Junta preparará el
17 banco de preguntas necesario para la administración del examen de reválida,
18 para esto podrá crear aquellos comités evaluativos, consultivos o de profesorado
19 que entiendan pertinentes o necesarios.

20 (n) Denegar o revocar cualquier licencia otorgada a algún profesional de la estética
21 por violaciones a las disposiciones de esta Ley o los reglamentos creados en
22 virtud de esta. En caso de que la Junta revoque o deniegue una licencia bajo este

1 fundamento, deberá notificar por escrito a la persona en cuestión de su derecho a
2 apelar al Tribunal de Apelaciones, dentro del término de treinta (30) días
3 contados a partir de la notificación de la revocación o denegatoria.

4 (o) Garantizar que, previo a la emisión de la licencia, el profesional cumpla con los
5 requisitos de educación según dispuestos en esta Ley para cada uno de los
6 niveles de licenciamiento establecido.

7 (p) Denunciar ante un Tribunal con competencia o solicitar interponer un interdicto
8 contra cualquier persona que incurra en actuaciones o prácticas que puedan
9 constituir una violación a esta Ley o que constituyan una práctica ilegal de la
10 estética.

11 (q) Llevar un libro de actas de todas las incidencias de sus reuniones, sus
12 procedimientos, decisiones y resoluciones.

13 (r) Aprobar o denegar por justa causa las solicitudes de licencias y renovación de
14 licencia.

15 (s) Llevar un registro de las licencias expedidas, suspendidas o canceladas por cada
16 uno de los niveles de licenciamiento establecido. El mismo deber contener el
17 nombre, dirección, fecha, número de licencia, nivel de licenciamiento y, en el
18 caso de licencias suspendidas o canceladas, la razón y fecha de la acción tomada.

19 (t) Evaluar la educación, entrenamientos y experiencia profesional previa de los
20 solicitantes de licencias.

(u) Custodiar los expedientes de los profesionales estéticos y de las querellas recibidas. Esta información podrá mantenerse de manera digitalizada o como parte del sistema computadorizado que facilita la documentación.

(v) Proponer recomendaciones a la Asamblea Legislativa para realizar cambios o enmiendas a esta Ley que redunden en beneficios a la salud, la seguridad y el bienestar público.

(w) Establecer los procedimientos y mecanismos para lograr intercambiar información con otras jurisdicciones de licencias concedidas, suspendidas o revocadas.

(x) Mantener disponibles, a través de su página de Internet, todos los documentos y formularios que la Junta les requiera a los profesionales que practiquen la estética.

(y) El Presidente de la Junta firmará todo documento oficial de la misma o podrá delegar en cualquier otro miembro de la Junta esta responsabilidad.

(z) Recomendar a la Junta de Instituciones Postsecundarias (JIP) los contenidos mínimos de competencias clínicas y estándares profesionales que deban ser considerados en el diseño curricular. La aprobación, licenciamiento, evaluación y verificación de los currículos y programas académicos continuarán bajo la jurisdicción y autoridad de la Junta de Instituciones Postsecundarias (JIP), conforme establecido en la Ley 212-2018, según enmendada.

(aa) Determinará mediante reglamentación la certificación y los requisitos necesarios en los currículos de enseñanza de toda institución educativa que otorgue, ofrezca

o que de cualquier modo emita certificaciones, títulos o grados académicos relacionados a la profesión de estética. Además, tendrá la autoridad para verificar todo currículum vigente.

(bb) Establecerá los montos de las cubiertas que deberá tener la póliza de impericia profesional que le requerirá tener a todo profesional que practique la estética.

Artículo 14. - Código de Ética.

Los miembros de la Junta tendrán como obligación cumplir con los Cánones de Ética. La Junta tendrá ciento ochenta (180) días para la formulación y aprobación del Código de Ética. La violación al Código estatuido constituirá causal para la destitución de cualquier miembro de la Junta.

Artículo 15. - Medidas Disciplinarias.

La Junta dispondrá por reglamento las sanciones correspondientes a cada violación de cualquiera de los términos de esta Ley, los reglamentos adoptados en virtud de esta o cualquier Ley aplicable. También la Junta podrá suspender sumariamente, o suspender la licencia otorgada. A tales fines, se faculta a la Junta a celebrar vistas administrativas con el propósito de dilucidar la ocurrencia de violaciones a las disposiciones de esta Ley, los reglamentos adoptados en virtud de esta o cualquier Ley aplicable, ya sea motu proprio o mediante querrela de la parte afectada o con conocimiento de los hechos.

Artículo 16. - Solicitud de Licencias a profesionales de la estética.

Toda persona que presente ante la Junta una solicitud de licencia para practicar la profesión de esteticista en Puerto Rico deberá someter a la Junta lo siguiente:

- 1 (a) nombre completo y sobrenombre o cualquier otro nombre utilizado;
- 2 (b) dirección actual, información de contacto, fecha y lugar de nacimiento;
- 3 (c) fotografía reciente firmada y documentación de identidad;
- 4 (d) fecha de la graduación;
- 5 (e) transcripción de créditos que evidencie haber completado los requisitos de
- 6 un programa estética conforme a los niveles de licenciamiento establecidos
- 7 en esta Ley, proveniente de una institución educativa autorizada o
- 8 reconocida por la Junta de Instituciones Postsecundarias de Puerto Rico o
- 9 agencias acreditadoras federales y la Junta, según corresponda al nivel de
- 10 preparación. El mismo deberá contener, pero sin limitarse: nombre,
- 11 localización de la institución educativa de la que se graduó, grado obtenido,
- 12 fecha de graduación; entre otros;
- 13 (f) un certificado de antecedentes penales;
- 14 (g) cualquier otro documento que la Junta estime conveniente requerir.

15 La Junta coordinará la administración de los exámenes de reválida para otorgar
16 licencias para ejercer la profesión de esteticista. Los exámenes deberán ser teóricos y
17 prácticos y cumplir con criterios de validez y confiabilidad.

18 Una vez el solicitante haya demostrado que cumple con los requisitos para ser
19 admitido a tomar el examen de reválida, deberá emitir el pago correspondiente
20 establecido por la Junta de acuerdo a los niveles de licenciamiento establecidos en esta
21 Ley y mediante reglamentación a esos efectos. Los fondos recaudados por este proceso
22 serán para el uso exclusivo de la Junta.

1 El solicitante se someterá a examen de reválida de conformidad con las
2 competencias y los conocimientos requeridos para cada uno de los niveles de
3 licenciamiento establecidos que conlleven a una práctica segura y efectiva. La Junta
4 reglamentará todo lo relacionado a la administración de examen y sus niveles de
5 licenciamiento. Además, establecerá los mecanismos necesarios para asegurar que el
6 examen mida adecuadamente la habilidad, nivel de competencia y conocimiento del
7 aspirante, tanto a nivel práctico como teórico.

8 Artículo 17. – Fondos.

9 La Junta se sostendrá de los ingresos generados por sus actividades. Dichos
10 ingresos, con la excepción de las multas, será puesto en una cuenta especial para uso
11 exclusivo de la Junta, a la cual se le agregarán todos los intereses devengados por el
12 depósito de dichos ingresos. Estos fondos serán sólo utilizables para administración y
13 para cumplir con los propósitos de la Ley. Todas las multas impuestas serán
14 depositadas en el Fondo General Estatal.

15 Artículo 18.- Procedimientos Autorizados Según Categoría Profesional.

16 La Junta, mediante reglamentación, identificará y clasificará los procedimientos
17 estéticos que pueden ser realizados por cada categoría profesional, tomando en
18 consideración las disposiciones de esta Ley, así como:

19 (a) formación académica;

20 (b) competencias clínicas para procedimientos estéticos no invasivos y que no
21 incurran en prácticas inherentes al ejercicio de la medicina en Puerto Rico;

22 (c) certificaciones especializadas;

(d) evidencia científica y mejores prácticas internacionales;

(e) estándares regulatorios de FDA y European Union Medical (EU MDR).

Ninguna persona podrá utilizar medicamentos o productos que requieran receta médica, salvo por un médico o un profesional debidamente autorizado por un médico.

En los procedimientos estéticos sólo podrán utilizarse productos legalmente comercializados en los Estados Unidos de América y en cumplimiento con los requisitos regulatorios federales aplicables y conforme a los usos autorizados. Se prohíbe el uso de cualquier producto que no sea un producto regulado.

Para la clasificación de exfoliaciones químicas, la Junta considerará, según aplique, el agente o combinación de agentes, concentración, pH, relación pH/pKa, fracción de ácido libre disponible, formulación o vehículo, número de capas, tiempo de contacto, neutralización, técnica, protocolo del fabricante, profundidad tisular prevista, perfil de riesgo, educación y competencia profesional requerida.

Artículo 19.- Regulación de la Educación, Niveles de Licenciamiento y Competencias.

Para ejercer la práctica de la estética en Puerto Rico, todo solicitante deberá aprobar un programa académico en una institución con licencia de autorización vigente por la Junta de Instituciones Postsecundarias. La formación se dividirá en un sistema de tres (3) niveles progresivos:

(a) Nivel 1 - Estética Facial.

(1) Horas mínimas: Trescientas (300) horas de formación teórica y práctica.

(2) Competencias curriculares obligatorias: Introducción a la Estética; Anatomía y fisiología de la piel; Enfermedades y lesiones de la piel; Higiene, esterilización y control de infecciones; Química Cosmética; Análisis de la piel; Tratamientos faciales para el cuidado de la piel; Exfoliaciones químicas superficiales; Tratamientos de acné (extracciones manuales superficiales); Tecnología para el tratamiento facial (identificación de aparatologías permitidas y decisiones de compra informadas); Masajes Faciales; Sala de tratamiento y ambientalización; Ética profesional; Administración y “Marketing”; y Práctica supervisada.

(3) Procedimientos autorizados:

- i. Limpieza y exfoliación superficial- Eliminación de impurezas, células muertas y detritos de la capa córnea cutánea.
- ii. Masaje facial y del cuero cabelludo- Manipulaciones manuales para estimular la circulación y relajar el tejido muscular superficial.
- iii. Aplicación de preparados químicos y cosméticos- Selección y uso de cremas, lociones, tónicos, aceites y mascarillas según el tipo de piel.
- iv. Envolturas faciales (“Facial wrapping”)- Técnicas de compresión e hidratación con bandas o gasas estéticas.
- v. Evaluación cosmética de la piel- Análisis visual y táctil para determinar las necesidades estéticas básicas del cliente.

vi. Procesos de descontaminación- Control de infecciones y
sanitización de herramientas de uso estético.

(b) Nivel 2 - Estética Integral (Facial y Corporal).

(1) Horas mínimas: Seiscientas (600) horas de formación teórica y práctica.

(2) Competencias curriculares obligatorias: La totalidad de las materias de
Estética Facial; Tratamientos corporales manuales (reductor,
moldeamiento, celulitis, flacidez); Química cosmética corporal;
Nutrición aplicada a la Estética; Aparatología corporal; Evaluación
estética corporal; Tratamientos depilatorios (cera); Ética profesional;
Protocolos de seguridad; y Práctica clínica intermedia.

(3) Procedimientos autorizados:

i. Los procedimientos autorizados en la Estética Facial.

ii. Limpieza y exfoliación corporal total: Tratamientos de pulido
cutáneo, remoción de células muertas e hidratación de la piel en
espalda, piernas, brazos y torso.

iii. Envolturas corporales y tratamientos de spa ("Body wrapping"):
Aplicación de fangos, algas, mantecas u otros componentes
cosméticos combinados con técnicas de compresión térmica.

iv. Análisis avanzado de la piel y el color: Evaluación cosmética
integral para determinar biotipos cutáneos corporales y
recomendar rutinas de cuidado diario.

v. Tratamientos faciales completos: Extracciones, mascarillas y aparatología estética básica de carácter comercial (como corrientes galvánicas o vaporizadores).

vi. Sanitización y control de infecciones: Manejo e higiene estricta del entorno de trabajo, camillas y herramientas para prevenir la contaminación cruzada.

(c) Nivel 3 – Estética Avanzada.

(1) Requisitos de acceso: Haber completado previamente el nivel de Estética Facial y Estética Integral.

(2) Horas adicionales: Trescientas (300) horas mínimas de formación teórica y práctica.

(3) Competencias curriculares obligatorias: Anatomía y fisiología avanzada; Control de infecciones; Química cosmética avanzada; Trastornos de la piel; Microdermoabrasión; Exfoliaciones químicas superficiales; “Dermaplaning”; Microagujas no invasivas (según el marco regulatorio legal); Tecnologías láser (según el marco regulatorio); Evaluación y análisis avanzado del cliente; Leyes, regulaciones y prácticas empresariales; y Práctica clínica avanzada.

(4) Procedimientos autorizados:

i. Los procedimientos autorizados en la Estética Facial e Integral.

ii. Las exfoliaciones químicas se autorizarán conforme al nivel de competencia profesional y a los parámetros establecidos por la Junta. Los “peelings” muy superficiales y superficiales formarán

1 parte de las competencias estéticas correspondientes. La Junta
2 podrá autorizar determinados protocolos avanzados para el nivel
3 avanzado cuando exista educación, capacitación o certificación
4 específica y el protocolo permanezca dentro de la profundidad y
5 perfil de riesgo permitidos. La clasificación regulatoria no
6 dependerá exclusivamente del porcentaje de concentración ni de
7 la denominación comercial asignada por el fabricante.

8 iii. Microdermabrasión avanzada: Exfoliación mecánica profunda
9 mediante puntas de diamante o cristales para tratar cicatrices,
10 líneas de expresión y texturas.

11 iv. Cuidado estético pre y postoperatorio: preparación cutánea
12 previa y tratamientos estéticos no invasivos de soporte durante la
13 recuperación, cuando sean compatibles con el estado de
14 cicatrización y no impliquen manejo de heridas abiertas, drenajes
15 quirúrgicos, colecciones de fluidos o complicaciones
16 postoperatorias. Cuando el tratamiento se realice durante una
17 fase activa de recuperación quirúrgica, deberá observar las
18 indicaciones del cirujano o profesional de salud tratante.

19 v. Aparatología y modalidades estéticas avanzadas: Manejo de
20 dispositivos estéticos no ablativos permitidos (como
21 radiofrecuencia, microcorrientes o ultrasonidos estéticos) para el
22 tensado y rejuvenecimiento tisular), según definidos en esta Ley.

1 vi. Extracciones y correcciones avanzadas: Tratamiento especializado
2 de comedones profundos y afecciones de la piel bajo estrictas
3 normas de control de infecciones.

4 Toda institución de educación postsecundaria debidamente licenciada por la
5 Junta de Instituciones Postsecundarias (JIP) que someta o mantenga programas en
6 estética, se entenderá en cumplimiento con los requisitos de esta Ley una vez la JIP
7 certifique que la oferta académica integra las competencias mínimas y horas requeridas
8 en los Niveles 1, 2 y 3 establecidos en el presente Artículo.

9 La JIP contará con un término de ciento veinte (120) días calendario para evaluar
10 la solicitud de licenciamiento sometida, verificar los documentos presentados, procesar
11 el trámite y notificar por escrito su decisión a la institución educativa. Transcurrido
12 dicho término sin que la JIP se exprese aprobando o rechazando la solicitud, se
13 entenderá que fue aprobada.

14 Será obligación de la Junta de Instituciones Postsecundarias publicar y mantener
15 actualizado un listado de los programas autorizados.

16 La Junta Examinadora de Servicios Estéticos no requerirá un proceso de
17 aprobación o licenciamiento curricular separado al de la JIP.

18 Se dispone que el personal docente encargado de impartir los programas
19 educativos relacionados con la profesión deberá cumplir con las competencias y
20 credenciales académicas correspondientes a un nivel superior al que imparten,
21 conforme a los parámetros aplicables a las instituciones de educación postsecundaria y
22 al marco establecido por la Ley 212-2018, según enmendada.

1 Cuando se trate de cursos de educación continua, seminarios, talleres,
2 adiestramientos y cursos cortos de cuarenta y cinco (45) horas o menos que no
3 conduzcan a un diploma o certificado postsecundario, que no requieran el
4 licenciamiento de la Junta de Instituciones Postsecundarias, será la Junta la designada
5 para certificar la validez y convalidación de los mismos.

6 Artículo 20.— Disposición Transitoria sobre la Continuidad del Ejercicio
7 Profesional de los Esteticistas Autorizados.

8 Con el propósito de asegurar una implementación ordenada del régimen
9 regulatorio establecido en esta Ley, evitar la interrupción injustificada de los servicios
10 legalmente autorizados y preservar la continuidad de las actividades profesionales
11 ejercidas al amparo de la legislación vigente al momento de la aprobación de esta Ley,
12 se dispone que toda persona que, a la fecha de su vigencia, posea una licencia,
13 certificación, autorización o credencial profesional válida para ejercer la práctica de la
14 estética en Puerto Rico, continuará autorizada para ejercer dentro del alcance de la
15 práctica permitido por las disposiciones legales y reglamentarias bajo las cuales fue
16 originalmente autorizada, sujeto al cumplimiento de las disposiciones de esta Ley y de
17 la reglamentación que adopte la Junta al amparo de la misma.

18 La entrada en vigor de esta Ley no tendrá el efecto de invalidar, revocar,
19 extinguir o dejar sin efecto las licencias, certificaciones, autorizaciones o derechos
20 previamente adquiridos conforme al ordenamiento jurídico vigente al momento de su
21 expedición. Dichas credenciales conservarán plena eficacia jurídica durante el proceso
22 de transición regulatoria dispuesto en este Artículo, sin perjuicio de las facultades

1 fiscalizadoras y disciplinarias conferidas a la Junta Examinadora de Servicios Estéticos
2 por esta Ley y por cualquier otra legislación aplicable.

3 La Junta Examinadora de Servicios Estéticos establecerá, mediante reglamento,
4 un procedimiento uniforme de transición dirigido a reconocer y convalidar la
5 experiencia profesional, la preparación académica recibida de instituciones educativas
6 licenciadas, las certificaciones, los adiestramientos especializados y la educación
7 continua previamente obtenidos por los profesionales comprendidos en esta
8 disposición, con el propósito de incorporarlos al nuevo sistema de licenciamiento y
9 clasificación profesional sin menoscabar la protección de la salud pública ni los
10 estándares mínimos de competencia establecidos por esta Ley.

11 La convalidación de credenciales o experiencia profesional autorizada por este
12 Artículo no constituirá una dispensa para realizar procedimientos estéticos invasivos,
13 actos propios del ejercicio de la medicina, odontología, enfermería u otra profesión de la
14 salud cuyo ejercicio requiera autorización legal específica. Toda persona acogida a esta
15 disposición permanecerá limitada al alcance de práctica permitido por las leyes
16 especiales que regulan su profesión, por las disposiciones de esta Ley y por la
17 reglamentación promulgada por la Junta Examinadora de Servicios Estéticos.

18 La Junta Examinadora de Servicios Estéticos deberá completar el proceso de
19 transición y clasificación de los profesionales comprendidos en esta disposición dentro
20 de un término no mayor de doce (12) meses contados a partir de la vigencia de esta Ley.
21 Durante dicho período, las personas acogidas a esta disposición podrán continuar
22 ejerciendo la profesión conforme al alcance de las licencias, certificaciones o

1 autorizaciones que posean, siempre que mantengan vigentes las mismas y cumplan con
2 los requisitos de educación continua, renovación, inspección y demás obligaciones
3 reglamentarias que resulten aplicables.

4 Nada de lo dispuesto en este Artículo se interpretará como una ampliación del
5 alcance de la práctica profesional previamente autorizado ni como una limitación a las
6 facultades del Departamento de Salud y la Junta Examinadora de Servicios Estéticos
7 para reglamentar, inspeccionar, fiscalizar o imponer las medidas administrativas y
8 disciplinarias que procedan en protección de la salud, la seguridad y el bienestar
9 público.

10 Los estudiantes matriculados en un programa de estética ofrecido por una
11 institución debidamente autorizada a la fecha de vigencia de esta Ley, así como los
12 egresados de dichos programas dentro de los veinticuatro (24) meses anteriores a dicha
13 fecha, tendrán derecho a ser admitidos al examen de reválida del nivel que corresponda
14 a base del currículo bajo el cual cursaron sus estudios. La Junta dispondrá mediante
15 reglamento el procedimiento de evaluación y admisión a examen de estas personas, sin
16 que pueda exigírseles requisitos curriculares adicionales a los vigentes al momento de
17 su matrícula.

18 Artículo 21. - Límites Absolutos de la Práctica (Procedimientos Prohibidos).

19 Independientemente del nivel de educación o certificación alcanzado, queda
20 estrictamente prohibida la enseñanza de la estética o ejecución de los siguientes
21 procedimientos dentro del ámbito de la estética:

22 (a) Inyecciones de cualquier tipo;

(b) Procedimientos láser de grado médico, ablativos y no ablativos prohibidos (según definidos en esta Ley);

(c) Microagujas profundas con una longitud mayor de 0.50 mm;

(d) Uso de dispositivos de plasma térmico, comúnmente denominados plasma “fibroblast”, “plasma pen” o términos equivalentes, cuando su mecanismo de acción produzca intencionalmente quemadura controlada, ablación, coagulación térmica, carbonización o destrucción tisular. Esta prohibición no se interpretará como una exclusión automática de tecnologías de plasma frío, “cold atmospheric plasma” o plasma de baja temperatura que no produzcan ablación ni destrucción térmica intencional; dichas tecnologías podrán ser evaluadas separadamente por la Junta conforme a evidencia científica, indicación, perfil de seguridad y regulación aplicable.

(e) Plasma rico en plaquetas (PRP);

(f) “Peelings” químicos medios o profundos y aquellos protocolos de exfoliación química cuyo mecanismo de acción, profundidad tisular prevista, toxicidad sistémica o perfil de riesgo requiera manejo médico. La Junta establecerá mediante reglamento los agentes, formulaciones, combinaciones, parámetros y protocolos que excedan el alcance autorizado para cada nivel profesional. Ningún porcentaje de concentración, por sí solo, constituirá el criterio universal para clasificar un “peeling” como superficial, medio o profundo;

(g) Eliminación de lesiones cutáneas;

(h) Drenaje linfático postoperatorio, ya sea facial o corporal;

- 1 (i) Procedimientos relacionados con el tratamiento de pie diabético, uñas
2 encarnadas, hongos y otras afecciones similares cuya naturaleza corresponde a
3 ser tratados por profesionales médicos debidamente cualificados;
- 4 (j) Cualquier procedimiento que implique un riesgo inherente de sangrado,
5 infección o alteración tisular, o que se encuentre fuera de los límites de la
6 profesión; y
- 7 (k) Cualquier otra práctica contraria a las disposiciones de esta Ley.

8 Artículo 22. – Capacitación para manejo de equipos de tratamientos estéticos y
9 protocolos de utilización segura y mantenimiento.

10 (a) Mantenimiento Obligatorio – Todo equipo utilizado en los centros de servicios
11 estéticos deberá recibir mantenimiento preventivo, correctivo y de calibración de forma
12 periódica. Este mantenimiento será ejecutado por el fabricante del equipo o por
13 personal técnico debidamente certificado y autorizado, que demuestre la capacidad
14 técnica y competencias requeridas para garantizar su óptimo y seguro funcionamiento.

15 (b) Bitácora – Cada centro de servicios estéticos deberá elaborar y mantener
16 actualizada una bitácora o historial de mantenimiento por cada equipo en uso dentro de
17 sus instalaciones. Esta bitácora podrá ser digital o física, y deberá estar
18 permanentemente disponible en el establecimiento para ser evaluada, fiscalizada e
19 inspeccionada en cualquier momento por el personal autorizado del Departamento de
20 Salud.

21 (c) Contenido Mínimo de la Bitácora – La bitácora de mantenimiento de cada
22 equipo deberá contener, pero sin limitarse, la siguiente información:

1. Identificación del equipo: Nombre, marca, modelo, número de serie, año de fabricación y procedencia.
2. Registro de intervenciones: Fecha y hora exacta de cada mantenimiento, calibración, inspección o reparación realizada.
3. Datos del técnico: Nombre completo, firma, compañía a la que representa y número de certificación o licencia del personal autorizado que realizó el servicio.
4. Descripción del trabajo, detalle específico de las piezas reemplazadas, calibraciones efectuadas, actualizaciones de “software” o fallas corregidas.
5. Próxima fecha para la revisión preventiva recomendada por el fabricante.

(d) Protocolos de Seguridad y Competencias Mínimas – La Junta Examinadora de Servicios Estéticos de Puerto Rico establecerá mediante reglamento los protocolos detallados para la utilización segura de los equipos estéticos, definirá las competencias técnicas y académicas mínimas para su utilización, así como las certificaciones de capacitación que deberá poseer el profesional de la estética para operar de forma segura cada tipo de equipo y aparatología en los centros de servicios estéticos. Disponiéndose expresamente que el uso del equipo estético deberá limitarse exclusivamente al indicado por el fabricante.

Artículo 23. – Educación Continua.

Con el propósito de fortalecer la protección del consumidor y la calidad de los servicios ofrecidos, todo profesional que practique la estética deberá tomar, al menos,

1 veinticuatro (24) horas de educación continua cada tres (3) años, ofrecidas por
2 proveedores debidamente registrados en la Junta Examinadora de Servicios Estéticos.
3 Estos cursos abarcarán temas de: control de infecciones, bioseguridad, Ley HIPAA
4 (Health Insurance Portability and Accountability Act), asepsia, aparatología, nuevas
5 tecnologías o procedimientos, entre otros.

6 No se considerará educación continua las demostraciones ofrecidas por
7 fabricantes, marcas o distribuidores de productos y equipos cuyo propósito es
8 meramente demostrar las características, protocolos y forma de utilizar un producto o
9 equipo específico.

10 Los requisitos de la educación continua serán determinados por reglamento creado
11 por la Junta Examinadora de Servicios Estéticos al amparo y conforme a las
12 disposiciones de la presente Ley. La Junta podrá aumentar las horas requeridas de
13 educación continua mediante reglamento, conforme a las mejores prácticas de la
14 profesión.

15 Artículo 24.- Consentimiento Informado y Evaluación.

16 Previo a recibir el servicio estético:

17 (a) El cliente será evaluado por un profesional autorizado.

18 (b) El profesional entregará un documento que contenga el consentimiento
19 informado por escrito, en lenguaje comprensible:

20 (1) naturaleza del procedimiento y beneficios razonablemente esperados,

21 (2) riesgos,

22 (3) alternativas disponibles,

1 (4) posibles complicaciones,

2 (5) advertencias conforme a FDA o la autoridad reguladora aplicable,

3 (6) tiempo de recuperación,

4 (7) posibilidad de requerir procedimientos adicionales,

5 (8) cualquier otra información adicional que el médico o profesional autorizado
6 estime pertinente para proveer un consentimiento informado adecuado
7 conforme a las mejores prácticas de la profesión, y

8 (9) cualquier información adicional que la Junta Examinadora de Servicios
9 Estéticos y el Departamento de Salud de Puerto Rico requieran conforme al
10 reglamento para proveer un consentimiento informado.

11 (c) El consentimiento informado deberá mantenerse en el expediente por un
12 mínimo de cinco (5) años a partir del último tratamiento efectuado.

13 (d) Cuando se utilice algún producto, el profesional deberá informarle al cliente el
14 nombre del producto y su propósito. Lo anterior también deberá ser documentado.

15 (e) El cliente deberá conocer la identidad, profesión, licencia y preparación de la
16 persona que realizará el procedimiento.

17 Artículo 25.- Publicidad y Mercadeo.

18 Los establecimientos regulados por esta Ley tendrán la obligación de:

19 (a) Divulgar el nombre y licencias de los profesionales que realizan cada
20 procedimiento.

21 (b) Evitar publicidad engañosa o afirmaciones falsas sobre resultados no
22 comprobados. Quedan expresamente prohibidos los reclamos de resultados

"milagrosos", "garantizados", "instantáneos" o cualquier otra afirmación de eficacia que carezca de evidencia científica competente y confiable.

(c) Abstenerse de promover productos o tratamientos no autorizados por la FDA o la entidad reguladora aplicable o que no hayan sido autorizados para el uso indicado.

(d) abstenerse de representar que un producto o servicio cumple con un estándar, calidad, grado o patrocinio cuando no es así.

(e) Abstenerse de anunciarse como especialista en una de las ramas de la medicina sin estar debidamente certificado como tal por la "Junta de Licenciamiento y Disciplina Médica".

(f) Abstenerse de anunciarse, promoverse, sostener ante el público o realizar representaciones en cualquier modo, dando a entender que está autorizado a practicar la medicina en la jurisdicción. Esta prohibición también incluye el uso del término "med", "médico", "médica", "especialista" o equivalentes, por profesionales que no cuente con dicha preparación, cuando dichas expresiones puedan inducir a error respecto a la naturaleza médica de determinados servicios.

(g) Abstenerse de ofrecer, garantizar o emprender la previsión, el diagnóstico, la corrección y/o tratamiento y la rehabilitación de cualquier manera o por cualquier medio, método o equipo, de cualquier enfermedad, condición, dolor, fractura, debilidad, defecto, condición mental o anomalía física de cualquier persona.

(h) Abstenerse de efectuar, difundir o publicar cualquier anuncio, promoción, representación, testimonio o reclamo que sea falso, engañoso o susceptible de inducir a error al consumidor.

(i) Abstenerse de ofrecer, garantizar o realizar cualquier tipo de operación quirúrgica a cualquier persona.

(j) Abstenerse de interpretar la necesidad médica de una determinación en una decisión que afecte el diagnóstico y/o tratamiento de una persona.

(k) Abstenerse de someter documentos falsos o fraudulentos a la Junta Examinadora de Servicios Estéticos y al Departamento de Salud con el propósito de obtener una licencia.

(l) cualquier otra práctica compatible con esta Ley que sea establecida por el Secretario de Salud mediante reglamento.

Artículo 26.- Disposiciones Sanitarias.

Los centros de servicios estéticos deberán ajustarse a las disposiciones y reglamentos sanitarios del Departamento de Salud. Además, los centros de servicios estéticos no podrán realizar procedimientos estéticos invasivos, según definidos en esta Ley.

Artículo 27.- Reporte de Complicaciones Adversas.

Todo profesional o establecimiento deberá notificar al Departamento de Salud cualquier complicación adversa grave dentro de un término no mayor de quince (15) días. La notificación del reporte de complicaciones adversas deberá incluir:

(a) La fecha del evento;

- 1 (b) Un resumen del evento, incluyendo, pero sin limitarse al nombre del cliente y el
2 producto involucrado;
- 3 (c) La dirección donde ocurrió el evento y/o donde el paciente recibió servicios; y
- 4 (d) Cualquier otra información material.

5 La violación a este Artículo estará sujeta a acciones disciplinarias, incluyendo
6 multas, suspensión o revocación de la licencia, según establezca el Secretario mediante
7 Reglamento.

8 El Departamento mantendrá un registro y establecerá protocolos de seguimiento.
9 Este registro deberá entrar en funcionamiento en un término de ciento ochenta (180)
10 días a partir de la aprobación de la Ley.

11 Artículo 28.- Inspecciones y Cumplimiento.

12 El Departamento de Salud realizará inspecciones periódicas, para verificar el
13 cumplimiento de los centros de servicios estéticos. Se autoriza la imposición de medidas
14 correctivas, multas, sanciones y órdenes de cese inmediato cuando la seguridad del
15 cliente se vea comprometida.

16 El Departamento de Asuntos del Consumidor, conforme al Artículo 6 de la Ley
17 Núm. 5 de 23 de abril de 1973, según enmendada, podrá, en coordinación con el
18 Departamento de Salud, promover y velar por el cumplimiento de la presente Ley y la
19 reglamentación aplicable.

20 La Junta de Licenciamiento y Disciplina Médica, por su parte, tendrá el deber de
21 procurar de que los profesionales regulados bajo la presente Ley no ejerzan o
22 practiquen ilegalmente la medicina, y mientras que la Junta Examinadora de Servicios

1 Estéticos tendrá el deber de procurar de que los profesionales regulados bajo la presente
2 Ley no ejerzan o practiquen ilegalmente la estética.

3 La negativa a permitir al Departamento de Salud o el Departamento de Asuntos
4 del Consumidor el acceso para llevar a cabo una inspección estará sujeta a sanciones,
5 incluyendo multas, suspensión o revocación de la licencia.

6 Artículo 29.- Penalidades.

7 Toda persona natural o jurídica que incumpla con las disposiciones de esta Ley,
8 sus reglamentos o cualquier orden emitida al amparo de esta, incurrirá en una violación
9 administrativa, sancionable con una multa que no será menor de mil dólares (\$1,000) ni
10 mayor de cinco mil dólares (\$5,000) por cada infracción. Cada infracción deberá ser
11 considerada como una violación por separado.

12 La determinación, evaluación e imposición de la multa administrativa
13 corresponderá al oficial autorizado que intervenga en la investigación o fiscalización del
14 incumplimiento, conforme a los criterios de razonabilidad, proporcionalidad y
15 gravedad de la infracción, sin perjuicio de otros remedios disponibles en derecho.

16 Además de la multa administrativa dispuesta en este Artículo, la autoridad competente
17 podrá imponer, de forma alternativa o concurrente, cualquiera de las siguientes
18 sanciones administrativas, según corresponda:

19 (a) Suspensión temporal o revocación de la licencia, permiso o autorización
20 otorgada al amparo de esta Ley;

21 (b) Cierre parcial o total del establecimiento, de manera provisional o permanente;

22 y

(c) Referidos a la Junta Examinadora correspondiente, cuando la conducta imputada así lo amerite conforme a las leyes y reglamentos aplicables.

Las sanciones aquí establecidas se impondrán previa observancia del Debido Proceso de Ley, conforme a los procedimientos administrativos.

También serán de aplicación las disposiciones del Artículo 35 de la Ley 139-2008, “Ley de la Junta de Licenciamiento y Disciplina Médica”, evitando que la reglamentación pueda interpretarse como una autorización para realizar procedimientos invasivos por personas que no posean la licencia correspondiente.

Artículo 30.- Reglamentación.

Tanto el Departamento de Salud como la Junta Examinadora de Servicios Estéticos adoptarán, enmendarán, promulgarán y harán cumplir todas las reglas necesarias para implementar esta Ley dentro de un término no mayor de ciento veinte (120) días de haberse aprobado la misma. El referido reglamento no podrá habilitar el que los esteticistas realicen procedimientos estéticos invasivos y solamente regulará aquellos procesos estéticos no invasivos según definidos en esta Ley.

El Reglamento deberá abarcar, al menos, los siguientes temas:

(a) obtención, renovación y suspensión de licencias;

(b) educación y educación continua;

(c) competencias del personal docente encargado de impartir los programas educativos;

(d) disposiciones transitorias sobre la Continuidad del Ejercicio Profesional de los Esteticistas Autorizados;

- (e) capacitación requerida para manejo de equipos de tratamientos estéticos y protocolos de utilización segura y mantenimiento;
- (f) manejo de productos;
- (g) procedimientos autorizados por categoría profesional;
- (h) prohibiciones;
- (i) consentimiento informado;
- (j) protocolos de higiene, manejo de desperdicios y control de infecciones;
- (k) regulaciones sobre publicidad y mercadeo;
- (l) obligación y procedimiento para reportar complicaciones adversas;
- (m) forma y modo de realizar inspecciones;
- (n) requisitos y proceso de convalidación de seminarios, talleres, adiestramientos, cursos cortos de cuarenta y cinco (45) horas o menos y programas de educación continua que no conduzcan a un diploma o certificado postsecundario;
- (o) disposiciones éticas;
- (p) sanciones y medidas disciplinarias;
- (q) gobierno interno de la Junta Examinadora de Servicios Estéticos de Puerto Rico;
- (r) exámenes de reválida;
- (s) contenido y proceso de evaluación de querellas;
- (t) requisitos para la póliza de impericia profesional;
- (u) reciprocidad con otras jurisdicciones;
- (v) entre otros.

La enumeración de tecnologías y prácticas contenida en esta Ley no se interpretará como taxativa. La Junta podrá reconocer mediante reglamento tecnologías nuevas,

1 emergentes o sustancialmente equivalentes destinadas a indicaciones estéticas
2 autorizadas, siempre que su mecanismo de acción, profundidad de efecto tisular,
3 indicación, perfil de seguridad, estatus regulatorio y requisitos de capacitación sean
4 compatibles con el alcance profesional establecido.

5 De igual forma, el Departamento de Asuntos del Consumidor, conforme a las
6 facultades conferidas por su Ley Orgánica y la reglamentación aplicable, podrá realizar
7 inspecciones y fiscalizar el cumplimiento de las disposiciones de esta Ley que incidan
8 sobre la protección de los consumidores. En particular, velará por el cumplimiento de
9 las disposiciones relativas a la publicidad, promoción, mercadeo y prácticas comerciales
10 de los centros de servicios estéticos y de los profesionales sujetos a esta Ley, a los fines
11 de prevenir, investigar y atender anuncios, representaciones o prácticas falsas,
12 engañosas, confusas o susceptibles de inducir a error al consumidor. Asimismo, podrá
13 ejercer, dentro del ámbito de su jurisdicción, las facultades administrativas y
14 fiscalizadoras que le correspondan para hacer cumplir esta Ley, la Ley Núm. 5 de 23 de
15 abril de 1973, según enmendada, conocida como la “Ley Orgánica del Departamento de
16 Asuntos del Consumidor”, y la reglamentación vigente sobre prácticas comerciales.

17 Artículo 31.- Requisitos sobre los médicos y dentistas.

18 Nada de lo dispuesto en esta Ley se interpretará como un requisito adicional para
19 los médicos cobijados bajo la Ley 139-2008, según enmendada, conocida como la “Ley
20 de la Junta de Licenciamiento y Disciplina Médica” o los dentistas regulados bajo la Ley
21 Núm. 75 de 8 de agosto de 1925, según enmendada, conocida como la “Ley de la Junta
22 Dental Examinadora”.

Artículo 32.- Separabilidad.

Si cualquier artículo, cláusula, párrafo, o parte de esta Ley fuera anulada o declarada inconstitucional, la resolución, dictamen o sentencia a tal efecto dictada no afectará, perjudicará, ni invalidará el remanente de esta Ley. El efecto de dicha sentencia quedará limitado al artículo, cláusula, párrafo, o parte de esta Ley que así hubiere sido anulada o declarada inconstitucional. Si la aplicación a una persona o a una circunstancia de cualquier artículo, cláusula, párrafo, o parte de esta Ley fuera invalidada o declarada inconstitucional, la resolución, dictamen o sentencia a tal efecto dictada no afectará ni invalidará la aplicación del remanente de esta Ley a aquellas personas o circunstancias en que esta se pueda aplicar válidamente.

Artículo 33.- Vigencia.

Esta Ley comenzará a regir dos (2) años después de su aprobación.